

CP

NUR MARIA BINTI JUJU
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 20 Jun 2022 bersamaan 20 Zulkaedah 1442H]

Kes Mal No. 10000-043-0002-2020

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Adilita Alhawa binti Mohamed dari Tetuan Nazir & Associates .*

Peguam Syarie Responden : *Puan Nurul Shakirah binti Johari*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 8/1/2020 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada tarikh yang sama dalam kes Saman No.: 10207-043-0093-2019. Terma-terma yang diputuskan adalah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff.
- ii. Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah menghadiri kelas akidah yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

- iii. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberikan bimbingan agama termasuklah bimbingan kebajikan kepada Plaintiff.
- iv. Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan terma di perenggan 2 dan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor mengikut asnaf yang bersesuaian.

[2] Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 6/8/2020 yang mengandungi lima (5) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 495 – 497 Rekod Rayuan.

[3] Selanjutnya Perayu telah mengemukakan Hujahan Pihak Perayu pada 27/9/2021 dan diikuti dengan Hujahan Responden pada 28/2/2022 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 13/5/2022.

Fakta Kes

[4] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa Iban yang dilahirkan pada 18/12/1984 di Sebuyau, Sarawak dalam keluarga yang mengamalkan ajaran Kristian. Pada 25/2/2010 Perayu telah memeluk agama Islam di Pejabat Agama Islam Selangor dan menukar nama asalnya Maria Anak Juju kepada Nur Maria binti Juju. Pada 10/11/2010 Perayu telah berkahwin dengan seorang lelaki beragama Islam iaitu Sawedi bin Umar namun telah bercerai pada 19/1/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Klang.

[5] Setelah kira-kira tujuh tahun memeluk agama Islam, pada 15/8/2017 Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui saman no: 10400-043-0537-2017 untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Suatu pengistiharan bahawa Plaintiff (Perayu dalam rayuan ini) bukan lagi seorang Islam selaras dengan seksyen 61(3)(b) perenggan (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003;
- ii. Defendan (Responden dalam rayuan ini) mengubah rekod-rekod Plaintiff kepada bukan Islam;
- iii. Bahawa kos tindakan ditanggung oleh Plaintiff; dan
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah yang Mulia ini.

[6] Kes ini pada awalnya didaftarkan dengan no. kes saman 10400-043-0537-2017 namun kemudiannya telah dipindah dan didaftarkan semula dengan nombor kes yang baharu iaitu 10207-043-0093-2019 sehinggalah selesai keseluruhan prosiding sebagaimana yang telah diputuskan pada perenggan [1] di atas.

[7] Pada 30/10/2017, Mahkamah Bicara telah membenarkan permohonan interlokutori Responden dan mengeluarkan perintah yang mengarahkan Perayu menjalani sesi penasihat akidah sebanyak dua belas sesi keseluruhannya dalam tempoh enam bulan. Walaubagaimanapun usaha tersebut gagal mengubah pendirian Perayu yang membawa kepada sesi pendengaran penuh kes.

[8] Sepanjang prosiding berlangsung, Perayu telah mengemukakan seorang saksi wanita iaitu anak saudaranya yang bernama Olivia Surina Anak Jerah. Manakala Responden pula mengemukakan dua orang saksi iaitu Farhanah Zahidah binti Johdi

(SD-1) yang bertugas sebagai Pembantu Tadbir di Pengurusan Cawangan, Khidmat Pelanggan & HAB, Lembaga Zakat Selangor dan Abu Bakar bin Abdullah (SD-2) yang pada waktu itu bertugas sebagai Pembantu Hal Ehwal Islam di Bahagian Pembangunan Insan, Unit Perekodan Pengislaman.

[9] Bagi maksud rayuan ini, Alasan-Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu adalah sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira pengakuan (*iqrar*) Perayu beserta bukti-bukti yang telah dikemukakan bahawa Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam sebaliknya telah dan berterusan mengamalkan amalan ajaran agama asalnya iaitu agama Kristian.
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum Syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira bahawa berdasarkan kepada niat, perbuatan dan perkataan Perayu bahawa beliau bukanlah seorang yang beragama Islam adalah satu sabitan yang menunjukkan bahawa Perayu telah murtad atau bukan lagi seorang yang beragama Islam.
- iii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira keterangan saksi Perayu didalam menyokong permohonan Perayu yang melihat sendiri dan bersama-sama Perayu mengamalkan ajaran Kristian.

- iv. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila membuat keputusan hanya sekadar meneliti kepada proses pengislaman Perayu sahaja tanpa mengambil kira merit kes iaitu dengan menimbang secara teliti bentuk amalan, kepercayaan dan pegangan agama dalam kehidupan Perayu.
- v. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambil fakta bahawa Perayu telah menjalani proses penasihat akidah sebelum kes boleh dibicarakan dengan melengkapkan dan menjalani proses tersebut sebanyak 12 kali tetapi masih tidak mengubah pendirian bahawa beliau seorang bukan Islam.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[10] Berdasarkan pengamatan kami kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada dua (2) isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu:

- i. Sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak melihat atau mengambil kira pengakuan Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berterusan berpegang kepada kepercayaan agama asal.
- ii. Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mengambil kira keterangan

saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak melihat atau mengambil kira pengakuan Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berterusan berpegang kepada kepercayaan agama asal.

[11] Bagi persoalan ini, Perayu menghujahkan bahawa pengakuan yang dibuat semasa memberikan keterangan di hadapan YA Hakim Bicara telah mengikat diri Perayu keatas apa yang diikrarkan. Dengan membawa beberapa autoriti daripada nas-nas al-Quran, kes-kes yang pernah diputuskan serta beberapa petikan pengakuan Perayu yang dibuat, Perayu menyatakan pengakuan tersebut adalah jelas telah menyentuh status akidah dan menyebabkan Perayu terkeluar dari agama Islam. Oleh yang demikian pengakuan tersebut tidak wajar ditolak bagi membolehkan Perayu mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang bukan lagi beragama Islam.

[12] Bagi menyokong hujahnya, Perayu telah bersandarkan kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Alamelu a/p Krishnan [Kes Rayuan No: 100000-043-0030-2015]* yang telah diputuskan pada 4/12/2015. Dalam penghakiman kes tersebut, Panel Rayuan Syariah antara lain menyatakan seperti berikut:

[24] Isu ini telah pun diputuskan sebelum ini dalam penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes MAIWP lwn Nor Shahirah Lum Abdullah [Kes no 14000-043-0031-2011]. Dalam kes tersebut, Panel Hakim Mahkamah Rayuan telah menyatakan bahawa keterangan Responden (Plaintif) bukanlah merupakan ikrar di bawah seksyen 17 dan 18 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 tetapi ianya merupakan pengakuan kepada apa yang berlaku kepada diri sendiri".

[13] Sebagai menjawab hujahan tersebut, Responden menyatakan bahawa *iqrar* Perayu yang telah tidak mengamalkan ajaran Islam bukanlah satu pengakuan yang boleh diterima sebagai keterangan. Hal ini kerana pengakuan tersebut tidak memenuhi takrifan *iqrar* yang diperuntukkan di bawah seksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Oleh yang demikian, menurut Responden YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila membuat keputusan tidak mempertimbangkan keterangan Perayu sebagai *iqrar* dan pengakuan tersebut tidaklah mengikat Mahkamah. Dengan itu adalah menjadi tanggungjawab Perayu untuk membuktikan setiap dakwaannya.

[14] Berdasarkan hujahan-hujahan di atas, kami telah meneliti perenggan 24 kes *Alamelu* yang telah dirujuk. Kami dapati bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor sebenarnya telah mengukuhkan prinsip bahawa keterangan Plaintiff di dalam tuntutan Perayu untuk mengisytiharkan diri Perayu sebagai seorang yang bukan lagi beragama Islam, **bukanlah merupakan *iqrar*** yang diterima sebagai keterangan di bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor. Oleh itu ia bukanlah seperti yang diujahkan oleh Perayu bahawa pengakuan yang dibuat semasa memberi keterangan di Mahkamah Bicara adalah menyokong tuntutan Perayu untuk mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang bukan lagi beragama Islam.

[15] Berkenaan dengan persoalan *iqrar* ini, sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak berkenaan dengan takrifan pengakuan atau *iqrar* sebagaimana yang didefinisikan oleh subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor iaitu:

"17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak".

[16] Sebagai penjelasan kepada peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah Selangor melalui kes *Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015]* telah memberi panduan berkenaan maksud peruntukan tersebut yang antara lain menyatakan sebagaimana berikut;

"Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri."

[17] Berdasarkan kepada ulasan di atas, kami berpuashati YA Hakim Bicara telah membuat dapatan yang betul apabila menolak pengataan Perayu yang mengaku dirinya bukan lagi Islam ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor sebagai suatu bentuk *iqrar* di bawah seksyen 17(1).

Isu kedua : Sama ada YA Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila hanya mengambil kira proses pengislaman Perayu sahaja tanpa meneliti keterangan Perayu dan saksi Perayu yang mengesahkan Perayu mengamalkan cara hidup dan ajaran Kristian.

[18] Dalam Alasan Rayuannya, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengambil pendekatan sedemikian tanpa mengambil kira merit kes iaitu dengan menimbang secara teliti bentuk amalan, kepercayaan dan pegangan agama dalam kehidupan Perayu. Perayu turut menyatakan fakta-fakta tersebut telah dibuktikan melalui SP dan keterangan dokumentar.

[19] Responden pula sebaliknya berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila gagal memberi perhatian kepada keterangan berkaitan amalan dan kepercayaan Perayu memandangkan fakta berkaitan pengislaman Perayu tidak dipertikaikan. Menurut Responden, dalam hal ini Perayu gagal membuktikan ketidaksempurnaan pengislamannya.

[20] Penelitian kami kepada hujahan kedua-dua pihak berkaitan isu ini turut mendapati bahawa sebahagian besar hujahannya telah dibangkitkan semasa di Mahkamah Bicara. Dapatan kami semasa di Mahkamah Bicara, YA Hakim mengambil pendekatan tidak memberikan pertimbangan kepada persoalan berkaitan dengan amalan agama dan cara hidup Perayu memandangkan kes ini adalah berkaitan perisytiharan status agama. Oleh itu adalah memadai dengan hanya melihat kepada kesempurnaan pengislaman Perayu sahaja untuk mengekalkan statusnya sebagai orang Islam. Dapatan ini dapat dilihat dalam Rekod Rayuan pada halaman 488 yang mana Mahkamah Bicara antara lain menyatakan:

*[25] Justeru itu, Mahkamah tidak perlu untuk mempertimbangkan bentuk amalan kehidupan Plaintiff kerana kes ini adalah kes pengisytiharan status agama Plaintiff dan ia tidak sampai kepada merit kes untuk keluar daripada agama Islam dan ia memadai dengan melihat kesempurnaan pengislaman Plaintiff berdasarkan pemelukan Islamnya seperti mana yang telah jelas di atas. Ini bersesuaian dengan bidangkuasa Mahkamah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kes **Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah (2009) 27 2 199** di atas. Jika wujud dakwaan bahawa Plaintiff langsung tidak mengamalkan Islam sekalipun sebagaimana didakwa, tindakan itu tidak akan menyebabkan Plaintiff menjadi tidak Islam.*

[21] Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa proses pengislaman Perayu telah dilakukan dengan sempurna mengikut lunas undang-undang berdasarkan kepada pengakuan Perayu sendiri yang disokong oleh keterangan dokumentar dan tidaklah menjadi pertikaian antara pihak-pihak. YA Hakim Bicara semasa mengulas proses pemelukan Islam Perayu menyatakan dalam alasan penghakimannya sebagaimana yang terdapat dalam halaman 487 Rekod Rayuan seperti berikut:

[23] Berbalik kepada kes ini, Mahkamah berpuas hati melalui keterangan Plaintiff, SD-1 dan SD-2 serta dokumen-dokumen yang ditandakan di Mahkamah ini, proses pengislaman Plaintiff sememangnya sudah sempurna sebaik sahaja Plaintiff melafazkan kalimah syahadah. Mahkamah juga berpuas hati melalui keterangan SD-1 dan SD-2 bahawa setiap proses pengislaman di Negeri Selangor adalah mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Syarak dan juga undang-undang antaranya muallaf hendaklah mengucap dua kalimah syahadah di hadapan saksi dan pegawai yang menguruskan pengislaman. Malahan, Plaintiff juga telah melalui kesemua proses yang ditetapkan berdasarkan pengakuan Plaintiff sendiri dan juga dibuktikan melalui dokumen-dokumen yang ditenderkan di Mahkamah.

[22] Dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah [2009] 1 CLJ (Sya)* yang diputuskan pada 16/3/2009 kami mendapati beberapa panduan telah dibuat oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang yang telah menjadi prinsip yang mantap (*establish*) antaranya adalah:

- i. Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah *syahadah* disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, harta dan nyawanya seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.

- ii. Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat *syahadah* dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka **tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.**

[23] Prinsip-prinsip tersebut telah diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antaranya di dalam kes *Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [supra]*, *Kes Suffian R. Bala Rama bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015]* dan *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Loh Soo Huang @ Agnes [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016]*.

[24] Dalam kes ini, kami turut mendapati setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu telah menukar namanya kepada nama Islam iaitu Nur Maria binti Juju dan telah diberikan Kad Perakuan Memeluk Agama Islam. Fakta ini merupakan *qarinah* bahawa Perayu sendiri berhasrat untuk dirinya diterima dan dikenali oleh masyarakat umum sebagai orang Islam. Dengan reputasi sedemikian maka dalam urusan awam Perayu telah dilayan sebagai seorang Islam.

[25] Berdasarkan fakta dan autoriti yang dinyatakan, apa yang dapat kami simpulkan adalah apabila pemelukan Islam seseorang itu telah sempurna, maka seseorang itu telah tertakluk kepada segala hukum dan peraturan dalam agama Islam dan terikat dengan prinsip kedua dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah [supra]* yang memberi maksud tidak boleh

mengisytiharkan diri sebagai bukan lagi seorang Islam di bawah peruntukan seksyen 61(3)(b)(x).

[26] Persoalan selanjutnya yang berbangkit adalah adakah dengan sempurnanya pemelukan Islam tersebut, maka keterangan berkaitan amalan dan kepercayaan Perayu menjadi sudah tidak praktikal untuk dipertimbangkan sebagaimana pendekatan YA Hakim Bicara yang telah kami nyatakan pada para [18] atau sebaliknya.

[27] Dengan hormatnya kami merujuk kes *Muhd Sanjeet Muker lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan [Kes Rayuan No. 14000-043-0074-2018]* yang diputuskan pada 4/12/2020 dan kes *Wong Kar Yee @ Norhanis Wong Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0025-2018]* yang diputuskan pada 22/6/2021. Dalam kedua-dua kes ini, selain disebabkan pemelukan Islam yang sempurna, Panel Rayuan Syariah turut menolak rayuan apabila saksi-saksi yang dikemukakan tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu-Perayu.

[28] Pendekatan yang digunakan dalam kes-kes tersebut pada hemat kami menunjukkan bahawa fakta-fakta yang berkaitan dengan amalan serta iktikad Perayu tetap berpeluang untuk dipertimbangkan sekiranya dapat dibuktikan secukupnya. Dalam hal ini kami mempunyai pendirian yang sama dan bersetuju dengan pendekatan tersebut yang boleh disifatkan sebagai telah mantap.

[29] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, Perayu hanya mengemukakan seorang saksi sahaja iaitu anak saudara perempuannya yang bukan beragama Islam. Pada hemat kami, saksi ini boleh diterima sebagai saksi *bayyinah* berdasarkan ruang yang diberikan oleh seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah

(Negeri Selangor yang memperuntukkan :

[2] Seorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan Bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.

[30] Berkaitan persoalan bilangan dan kebolehterimaan saksi *bayyinah* ini dengan hormatnya kami merujuk kepada panduan telah diberikan dalam kes ***Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Lee Siew Bee*** [Kes Rayuan No. 14000-043-0065-2014] yang menyatakan-

“Pernyataan Responden adalah bersifat dakwaan manakala keterangan saksinya adalah sebagai bayyinah. Walau bagaimanapun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh itu keterangan tersebut tidak mengikat Hakim untuk menerima keterangannya. Oleh kerana dakwaan Responden hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi”

[31] Selain itu kami turut mendapati Perayu berhujah bahawa “Laporan Sesi Penasihatatan Aqidah Bagi Permohonan Pengisytiharan Bukan Lagi Seorang Islam” telah menyokong keterangannya. Laporan tersebut menyatakan Perayu tetap dengan pendiriannya yang tidak mahu menerima Islam walaupun sesi tersebut telah lengkap diadakan.

[32] Berhubung perkara ini, dengan hormatnya kami bersetuju dengan ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Suffian R. Bala Rama Bin Abdullah Lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor* [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015] dalam penghakimannya pada 2/9/2016 yang antara lain kami petik:

“walaupun kaunseling, sesi rundingcara/penasihatatan aqidah dan proses istitabah telah dijalankan dan laporan terhadapnya telah dikeluarkan, ianya tidaklah mengikat Mahkamah secara automatik untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam.”

[33] Berdasarkan autoriti-autoriti yang dikemukakan, kami menyatakan sungguhpun YA Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak mengulas keterangan yang berkaitan amalan serta kepercayaan Perayu, namun berdasarkan penilaian kami kepada keterangan dan dokumen yang dikemukakan mendapati Perayu gagal membuktikan dakwaannya selaras dengan kehendak seksyen-seksyen 72, 73 dan 74 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003. Tambahan pula kami dapati perkahwinan dan perceraian Perayu telah dijalankan menurut ajaran Islam. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu Perayu masih mengiktiraf dan mengamalkan ajaran Islam.

[34] Kami juga ingin tegaskan bahawa kes pada hari ini adalah suatu kes yang serius kerana melibat soal akidah dan kepercayaan agama. Oleh kerana itu ia perlu dibuktikan secukupnya oleh Perayu sebagai pihak yang menuntut dalam kes ini. Oleh itu secara undang-undangnya, Perayu telah gagal membuktikan dakwaannya dengan kukuh semasa perbicaraan di Mahkamah Bicara bahawa beliau bukan lagi seorang Islam pada masa ini.

[35] Selain itu untuk kesekian kalinya kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* [Kes Rayuan no.10000-043-0023-

2015]. Panel Rayuan antara lain telah menyatakan:

[30] jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.

[36] Sebagai kesimpulannya kami ingin menegaskan, sungguhpun Perayu telah mengemukakan keterangan melalui saksi untuk dipertimbangkan, namun dengan mengambil kira prinsip kesempurnaan pemelukan Islam Perayu serta kegagalan untuk membuktikan dakwaannya, maka permohonan Perayu untuk mengisytiharkan dirinya sebagai bukan lagi seorang Islam adalah terhenti setakat ini sahaja. Apabila kami berpandangan sedemikian, maka tiada lagi keperluan untuk kami mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 8/1/2020 dalam kes no. 10207-043-0093-2019 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. YA DATUK ~~HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor